

あけぼのタクシー事件 (最判第1小昭6242)

通基問 H21 労基4D、H23選 労基C、R1選 労基A・B

事 案

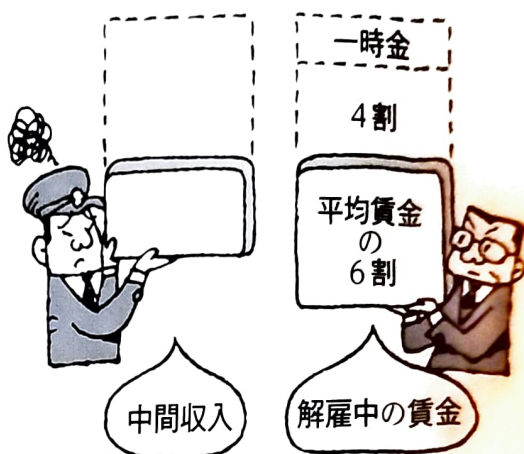
Y社はタクシー業を営んでいた会社であり、XたちはY社のタクシー運転手であった。

また、Xたちは、Y社の従業員で組織される労働組合の役員であった。

あるとき、Y社は、Xたちが駅前にてY社を誹謗中傷する内容のチラシを配布したことなどを理由に懲戒解雇に付した。

このため、Xたちは、他のタクシー会社で運転手として収入を得ながら、この解雇はY社が労働組合の活動を嫌悪してなされた解雇

であるため、不当労働行為に当たるとして、雇用関係の存続の確認と解雇期間中の賃金の支払いを求めて訴えた。



争点・結論

争 点	解雇が無効となったケースにおいて、労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり中間利益の額を賃金額から控除することができるか。
結 論	できる。

POINT

使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり中間利益の額を賃金額から控除することができるが、賃金額のうち労働基準法12条1項所定の平均賃金の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である。

判 旨

使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益（以下「中間利益」という。）の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の平均賃金の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である。

したがって、使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち平均賃金額の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきである。

右利益の額が平均賃金額の4割を超える場合には、更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金（労働基準法12条4項所定の賃金）の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解せられる。

そして、右のとおり、賃金から控除し得る中間利益は、その利益の発生した期間が右賃金の支給の対象となる期間と時期的に対応するものであることを要し、ある期間を対象として支給される賃金からそれとは時期的に異なる期間内に得た利益を控除することは許されないものと解すべきである。

解説

この判例では、解雇が無効となった期間中の賃金支払債務のうち平均賃金額の6割を超える部分から（4割まで）であれば、中間利益（他社での収入）の額を控除することは許されるとされています。

なお、中間利益の額が平均賃金額の4割を超え、控除しきれない場合には、更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金（賞与などの一時金）からも控除することが許されるとされています。

関連条文

（平均賃金）労働基準法第12条

- 1 労働基準法で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日（賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日）以前3カ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
- 2 [省略]
- 3 [省略]
- 4 1の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金および3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金ならびに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

確認問題

- ❶ 労働基準法第24条第1項の定めるいわゆる賃金全額払の原則は、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであり、使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇無効期間中に他の職に就いて得た利益を、使用者が支払うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されないとするのが最高裁判所の判例である。（H21-4D）

A × 解雇期間中の賃金支払債務のうち平均賃金額の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるところが、最高裁判所の判例である。